신청이유 보충서

사 건 : 2026카임 주택임차권등기명령 신청

신 청 인 : ○○○

피신청인 : △△△

위 사건에 관하여 신청인은 임차목적물의 동일성과 임대차 종료 사유를 아래와 같이 보충합니다.

1. 계약 체결 경위

신청인은 2026. 2. 23. 공인중개사의 중개로 피신청인 소유 ○○빌 나동 2층을 임차하였습니다. 현장 2층에는 제201호부터 제207호까지 7개의 출입문이 호실 번호와 함께 표시되어 있었고, 신청인에게 안내된 공간은 출입문에 제203호로 표시된 독립 원룸이었습니다. 임대차계약서에도 목적물이 「나동 제203호」로 기재되었습니다.

2. 공부상 호실과 현장 호실의 대응관계

가. 공부(건축물대장·등기부)상 2층에는 제201호부터 제204호까지 4개 호실만 존재합니다.

나. 현장에서는 제201호부터 제207호까지 7개 호실 번호가 사용되고 있습니다.

다. 공부상 제201호가 현장에서 제201호와 제202호로 나뉘어 표시·사용되면서, 공부상 제202호는 공간의 분할 없이 그대로 현장 출입문에 제203호로 표시되었습니다.

라. 따라서 신청인이 계약한 현장 제203호는 공부상 제202호의 일부가 아니라, 공부상 제202호 전유부분 전체와 위치·구조·경계·면적이 동일한 하나의 주거공간입니다.

마. 2층 평면도(별지 2)에는 신청인이 점유하는 공간이 원룸형 "A"(202호~502호)로 표기되어 있고, 나머지 공간은 201호~501호, 203호~503호, 204호~504호로 표기되어 있어, 이 공간이 공부상 제202호임이 도면 자체로 드러납니다.

바. 위 사실은 원주시 발급 건축물현황도(발급일 2026. 11. 2.)와 집합건축물대장 전유부상 제202호 전유면적 12.37㎡의 대조로 확인됩니다.

사. 이와 같은 공부상 호실과 현장 호실의 불일치는 신청인의 호실에만 있는 것이 아니라, 현재 2층에서 주거로 사용되는 현장 제202호부터 제207호까지 모든 호실에 공통으로 나타납니다. 건물 전체에 현장 호실 번호가 공부와 다르게 붙어 있기 때문이며, 신청인의 계약서·주민등록에 적힌 「제203호」도 같은 원인에서 비롯된 것입니다.

3. 계속 점유

신청인은 계약 당시 위 불일치를 알지 못하였고, 2026. 2. 23.부터 현재까지 현장 제203호, 즉 공부상 제202호 전유부분 전체를 원룸(주방 포함)·현관·욕실과 확장된 발코니를 포함하여 단독으로 계속 점유하고 있습니다.

4. 차임 연체액이 2기 차임액에 달한 사실

가. 임대차계약서(갑 제1호증)에는 월차임 금 240,000원과 관리비 월 금 80,000원이 각각 구분되어 명시되어 있습니다. 관리비는 차임과 별도로 약정된 것이므로 아래 연체 차임에 포함하지 않았습니다.

나. 차임·관리비는 매월 23일 선불로 지급하는 방식이며, 신청인은 2월분·3월분을 각 지급일에, 4·5·6월분을 2026. 7. 5. 한꺼번에 지급하였습니다(갑 제5호증). 그 뒤 2026. 7.분(7. 23. 지급분)부터 2026. 10.분(10. 23. 지급분)까지 4개월분 차임 합계 금 960,000원이 연체되었고, 이는 해지 통지일(2026. 10. 26.) 당시 이미 2기 차임액 금 480,000원을 초과하였습니다. 위 금액에는 관리비·연체료가 포함되어 있지 않습니다.

다. 피신청인은 2026. 10. 26. 문자메시지로 2026. 10. 30.까지 미납 시 해지한다고 통지하였고, 기한이 지나 임대차는 2026. 10. 31. 종료되었습니다(갑 제4호증).

5. 경매절차에서의 표시 정정 경위

신청인은 춘천지방법원 원주지원 2026타경○○ 경매절차에서 배당요구 종기(2026. 6. 24.) 전에 배당요구를 마친 뒤, 「임차인 배당요구 관련 소명자료 제출서」와 점유 부분 표시 도면을 제출하였습니다(제출일 2026. 10. 30.). 위 소명자료 제출서에는 목적물을 「공부상 나동 202호 중 일부」로 표시하였습니다. 이는 점유 부분이 공부상 202호에 해당한다는 점까지 확인한 상태에서, 그 범위가 202호의 일부인지 전체인지를 건축물현황도의 호실 표기와 정밀하게 대조하지 못한 채 작성한 데 따른 것입니다. 그 후 2026. 11. 2. 집합건축물대장(전유부)과 건축물현황도를 새로 발급받아 평면도(별지 2)의 「202호~502호」 표기, 공부상 경계 및 전유면적(12.37㎡)과 대조한 결과, 신청인이 점유하는 공간은 나뉜 적이 없는 공부상 제202호 전유부분 전체와 일치함을 확인하였습니다. 이에 신청인은 목적물을 공부상 제202호 전유부분 전체로 정정하여 소명하며, 경매법원에도 같은 취지의 「임차목적물 표시 정정 소명서」를 제출하였습니다(제출일 2026. 11. 3.).

6. 소명의 취지

신청인이 임차한 목적물은 공부상 나동 제202호 전유부분 전체이며, 계약서 및 현장의 「제203호」는 같은 공간을 가리키는 현장 호실 표시에 불과합니다. 따라서 임차권 등기는 공부상 나동 제202호 전유부분 전체에 관하여 이루어져야 함을 소명합니다. 한편 공부상 제203호에 관하여는 이미 다른 임차인의 임차권등기가 마쳐져 있으나(갑 제12호증), 신청인의 등기는 공부상 제202호에 관한 것이므로 그 등기와 목적물이 겹치지 않습니다.

2026. 11. 3.

신청인 ○○○

춘천지방법원 원주지원 귀중